

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2239/2532

นายเฉลียว เมธาวิ
บริษัทพรหมพิรามยนต์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 254

การขอให้กำหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างการศึกษาของศาลนั้น ชอบที่จะเป็นเรื่องทรัพย์สินสิทธิหรือประโยชน์ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายแห่งประเด็นในคำฟ้องของโจทก์และเพื่อบังคับตามคำพิพากษา เมื่อโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำเลย และให้จำเลยทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องเท่านั้น โจทก์จะมาขอให้ศาลคุ้มครองประโยชน์ โดยกำหนดให้โจทก์เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อร่วมทำการแทนบริษัทจำเลยด้วย ซึ่งเป็นเรื่องมิได้อยู่ในประเด็นแห่งคำฟ้องของโจทก์ และมีใช้เพื่อบังคับตามคำพิพากษาหาได้ไม่

เดิมโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับจำเลยทำสมุดทะเบียนหุ้นโดยโจทก์เป็นผู้ถือหุ้น ๖๐๐ หุ้น และทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไปยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนฯ ให้ถูกต้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำเลยที่ ๑ จำนวน ๖๐๐ หุ้น ให้จำเลยจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไปแสดงต่อนายทะเบียนให้ถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา จำเลยยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้น

ต้น และศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแก่จำเลย

โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ ขอให้กำหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ว่า เนื่องจากผลของคำสั่งอนุญาตให้จำเลยได้รับทุเลาการบังคับคดี โจทก์ไม่สามารถใช้สิทธิในการลงมติในสิทธิตามหุ้นส่วนที่มีอยู่เพื่อรักษาผลประโยชน์ในที่ประชุมใหญ่ของบริษัทพรหมพิรามยานยนต์ จำกัด จำเลยที่ ๑ ได้ และจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ได้ร่วมสมคบกันใช้อำนาจบริหารทำความเสียหายแก่บริษัทจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ในฐานะกรรมการของบริษัทจำเลยที่ ๑ ลงชื่อและประทับตราของบริษัทในหนังสือถึงกรรมการขนส่งทางบก ถอดถอนรถยนต์โดยสารของโจทก์และพวกรวม ๖ คัน ออกจากการวิ่งรับส่งคนโดยสารสายพิษณุโลก - พิษัย - อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นเส้นทางสัมปทานของบริษัทจำเลยที่ ๑ เพื่อสร้างความเสียหายให้โจทก์ เพราะโจทก์ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากในบริษัทจำเลยที่ ๑ รักษาประโยชน์หรือคุ้มครองสิทธิของโจทก์ได้เพื่อประโยชน์ของโจทก์ จึงขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยขอให้กำหนดให้ผู้มีอำนาจลงชื่อทำการแทนบริษัทจำเลยที่ ๑ คือโจทก์และจำเลยที่ ๒ หรือโจทก์และจำเลยที่ ๓ ลงชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทจำเลยที่ ๑ จึงกระทำการแทนบริษัทจำเลยที่ ๑ ได้ ห้ามจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า การคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องขอก็เพื่อให้ทรัพย์สินสิทธิ หรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่พิพาทกันได้รับความคุ้มครองไว้จนกว่าศาลจะได้มีคำพิพากษา ตามคำฟ้องของโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์ถือหุ้นจำนวน ๖๐๐ หุ้น ของบริษัทจำเลยที่ ๑ ส่วนเหตุที่โจทก์อ้างในคำร้องไม่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

สิทธิ หรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่พิพาทกันโดยตรง จึงเห็นว่าโจทก์ไม่อาจขอ
คุ้มครองไว้ในระหว่างพิจารณาได้ ให้ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า การคุ้มครองประโยชน์ของ
โจทก์ชอบที่จะเป็นเรื่องทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์ซึ่งอยู่ในขอบข่ายแห่งประเด็น
ในคำฟ้องของโจทก์และเพื่อบังคับตามคำพิพากษา ซึ่งในคดีนี้โจทก์ขอให้ศาล
พิพากษาว่า โจทก์เป็นผู้ถือหุ้น ๖๐๐ หุ้น ของจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยทำบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้ถูกต้อง ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ส่วนเรื่องที่โจทก์ขอให้
คุ้มครองประโยชน์กลับเป็นการขอให้กำหนดให้โจทก์เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อร่วมทำการ
แทนบริษัทจำเลยที่ ๑ ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีได้อยู่ในประเด็นแห่งคำฟ้องของโจทก์
และมีใช้เพื่อบังคับตามคำพิพากษา โจทก์จึงไม่อาจที่จะขอให้คุ้มครองดังกล่าวได้ คำ
สั่งศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช)

ศาลจังหวัดพิษณุโลก - นายสุรทิน สาเรือง

ศาลอุทธรณ์ - นายเพี้ยน พุทธสุธัตตา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น